

事 案

Xは、六輪番交替勤務という勤務体制に組み入れられ、電信電話機械設備の建設・保全等の現場作業に従事していたが、ある日、年次有給休暇の時季指定をした。

すると、上司は、Xがこの日に空港建設反対闘争に参加し、違法行為におよぶおそれがあると考え、あらかじめXの代替勤務を申し出ていた職員を説得して申出を撤回させようと、Xが出勤しなければ必要最低配置人員を欠くとして時季変更権を行使した。



これにより、Xは、欠勤扱いとなり、賃金が支払われなかったため、支払等を求めて訴えた。

争点・結論

争 点	勤務割による勤務体制がとられている状況で、使用者が代替勤務者の配置の配慮をしないで時季変更権を行使した場合、事業の正常な運営を妨げる場合に当たるといえることができるか。
結 論	できない。

POINT

勤務割による勤務体制がとられている事業場において、使用者としての通常の配慮をすれば、勤務割を変更して代替勤務者を配置することが客観的に可能な状況にあると認められるにもかかわらず、使用者がそのための配慮をしないことにより代替勤務者が配置されないときは、必要配置人員を欠くものとして事業の正常な運営を妨げる場合に当たるといえることはできないと解するのが相当である。

判 旨

年次有給休暇の権利（以下、「年次休暇権」という。）は、労働基準法（以下、「労基法」という。）39条1、2項の要件の充足により法律上当然に生じ、労働者がその有する年次休暇の日数の範囲内で始期と終期を特定して休暇の時季指定をしたときは、使用者が適法な時季変更権を行使しない限り、右の指定によって、年次休暇が成立して当該労働日における就労義務が消滅するのであって、そこには、使用者の年次休暇の承認なるものを観念する余地はない。

この意味において、労働者の年次休暇の時季指定に対応する使用者の義務の内容は、労働者

がその権利としての休暇を享受することを妨げてはならないという不作為を基本とするものにはかならないのではあるが、年次休暇権は労基法が労働者に特に認めた権利であり、その実効を確保するために附加金および刑事罰の制度が設けられていること、および休暇の時季の選択権が第一次的に労働者に与えられていることにかんがみると、同法の趣旨は、使用者に対し、できるだけ労働者が指定した時季に休暇を取れるよう状況に応じた配慮をすることを要請しているものとみることができる。

そして、勤務割を定めあるいは変更するについての使用者の権限といえども、労基法に基づく年次休暇権の行使により結果として制約を受けることになる場合があるのは当然のことであって、勤務割によってあらかじめ定められていた勤務予定日につき休暇の時季指定がされた場合であってもなお、使用者は、労働者が休暇を取ることができるよう状況に応じた配慮をすることが要請されるという点においては、異なるところはない。

労基法39条3項（現在は5項）ただし書にいう「事業の正常な運営を妨げる場合」か否かの判断に当たって、代替勤務者配置の難易は、判断の一要素となるというべきであるが、特に、勤務割による勤務体制がとられている事業場の場合には、重要な判断要素であることは明らかである。

したがって、そのような事業場において、使用者としての通常の配慮をすれば、勤務割を変更して代替勤務者を配置することが客観的に可能な状況にあると認められるにもかかわらず、使用者がそのための配慮をしないことにより代替勤務者が配置されないときは、必要配置人員を欠くものとして事業の正常な運営を妨げる場合に当たるとすることはできないと解するのが相当である。

解説

また、この判例では、代替勤務者を配置することが可能であるにもかかわらず、休暇の利用目的のいかんによって、そのための配慮をせずに時季変更権を行使することは、利用目的を考慮して年次休暇を与えないことに等しく、許されないとされています。

確認問題

○ 最高裁判所は、労働基準法第39条第5項（当時は第3項）に定める使用者による時季変更権の行使の有効性が争われた事件において、次のように判示した。「労基法39条3項〔現行5項〕ただし書にいう「事業の正常な運営を妨げる場合」か否かの判断に当たって、
□ A □ 配置の難易は、判断の一要素となるというべきであるが、特に、勤務割による勤務体制がとられている事業場の場合には、重要な判断要素であることは明らかである。したがって、そのような事業場において、使用者としての通常の配慮をすれば、勤務割を変更して□ A □を配置することが客観的に可能な状況にあると認められるにもかかわらず、使用者がそのための配慮をしないことにより□ A □が配置されないときは、必要配置人員を欠くものとして事業の正常な運営を妨げる場合に当たるとすることはできないと解するのが相当である。（H27選-B）